

BLUEPRINT LEGAL & FUNCIONAL

DePaso

Privacidad, precios comunitarios, términos, disclaimers y cumplimiento para el MVP

DePaso · Ahorrá en el camino.

Documento operativo y borradores de trabajo. No sustituye asesoramiento jurídico profesional ni clearance marcario. Antes del lanzamiento: revisión por abogado/a argentino/a especializado/a en consumo, datos personales y marcas.

Ámbito inicial: Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Documento de trabajo para producto, marca y desarrollo.

Resumen de riesgo y criterio de diseño

La estrategia legal más sólida no es “desligarse” mediante una cláusula amplia, sino diseñar el producto para que la información sea trazable, la incertidumbre sea visible y los datos personales sean mínimos.

Riesgo	Nivel	Mitigación prioritaria
Precio incorrecto / desactualizado	Alto	Fuente + hora + sucursal + confianza + aviso visible + corrección
Geolocalización / lugares habituales	Alto	Consentimiento, on-demand, minimización, revocación, DPIA
Manipulación comunitaria	Medio/alto	Trust score, anti-Sybil, evidencia, rate limits, auditoría
Marca DePaso	Alto hasta clearance	Búsqueda fonética + análisis clases 9/35/42/39
Ruta errónea / seguridad	Medio	No uso conduciendo, obey signs, límites proveedor mapas
Publicidad futura sesga ranking	Medio	Separación absoluta entre ranking orgánico y patrocinado

Regla madre

No prometer “el precio más barato garantizado”. Prometer una estimación/plan calculado a partir de los datos disponibles y explicar cuándo esos datos pueden variar.

Marco jurídico relevante en Argentina

Para el MVP 2026, el marco operativo principal sigue incluyendo la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y su reglamentación, la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial para cláusulas predispuestas/contratos por adhesión. La AAIP mantiene activo un proyecto de actualización de la ley de datos, por lo que conviene revisar cambios antes del lanzamiento.

Norma / autoridad	Impacto en DePaso
Ley 25.326 + AAIP	Cuenta, domicilio, lugares guardados, geolocalización, preferencias y derechos del titular
Resolución AAIP 47/2018	Medidas técnicas/organizativas de seguridad recomendadas
Guía AAIP sobre geolocalización	Consentimiento, calidad, finalidad, revocación, eliminación y evaluación de impacto
Ley 24.240	Información cierta, clara y detallada al consumidor; límites a disclaimers
CCyC arts. 984–989	Cláusulas claras; ambigüedad contra predisponente; cláusulas abusivas pueden tenerse por no escritas
INPI + Niza	Riesgo marcario; elegir productos/servicios y clases correctas

Privacidad por diseño para ubicación

Privacidad por diseño: ubicación mínima



Objetivo: obtener el beneficio del producto sin construir un historial de movimientos innecesario.

La AAIP considera dato personal toda información sobre ubicación y desplazamientos. Para DePaso, la mejor arquitectura es evitar seguimiento pasivo: el usuario elige el contexto del día y la ruta se calcula bajo demanda. Si se usa geolocalización precisa, debe existir una base legal adecuada y, cuando corresponda, consentimiento libre, expreso e informado, con posibilidad real de revocarlo.

Recomendación fuerte

No pedir "ubicación siempre" en el MVP. Pedir "mientras usás la app" o dirección manual. No guardar coordenadas históricas de cada movimiento.

- Guardar lugares por etiqueta (Casa/Trabajo) sólo si el usuario lo decide.
- Para lugares temporales, borrar al terminar el día o al finalizar el plan, salvo que el usuario pulse "Guardar".
- Para verificar un reporte de precio por cercanía, considerar guardar sólo "presencia verificada=true" y timestamp, no coordenadas crudas.
- Realizar una evaluación de impacto de privacidad previa al lanzamiento, recomendada expresamente por AAIP para geolocalización.

Inventario de datos y minimización

Dato	¿Necesario?	Retención propuesta	Notas
Email / login	Sí	Mientras exista la cuenta	Evitar DNI salvo necesidad futura real
Nombre visible	Opcional	Cuenta	Puede permitirse alias
Casa / Trabajo	Opcional	Hasta borrado	Dirección cifrada en reposo
Lugar temporal de hoy	Opcional	Fin del día / sesión	No convertir en lugar guardado sin acción
GPS actual	Sólo durante cálculo	Transitorio	No conservar historial por defecto
Lista de compra	Sí para función	Usuario decide / historial limitado	Ofrecer modo sin historial
Preferencias de marcas	Opcional	Hasta borrado	No inferir automáticamente como regla dura
Reporte de precio	Sí si participa	Histórico del precio	Desvincular identidad pública
Foto de ticket/góndola	Opcional	Corto plazo	Redactar datos personales del ticket
Logs seguridad	Sí	Plazo técnico limitado	Acceso restringido

Los plazos anteriores son propuestas de producto, no plazos legales universales. Deben documentarse y ajustarse a la finalidad real, obligaciones contables/contractuales y proveedor de infraestructura.

Arquitectura de consentimiento y aceptación

No conviene meter todo en un checkbox “Acepto todo”. La política de privacidad informa; los consentimientos que realmente necesiten autorización deben ser específicos y revocables. La AAIP exige informar finalidad, destinatarios, responsable, obligatoriedad y derechos.

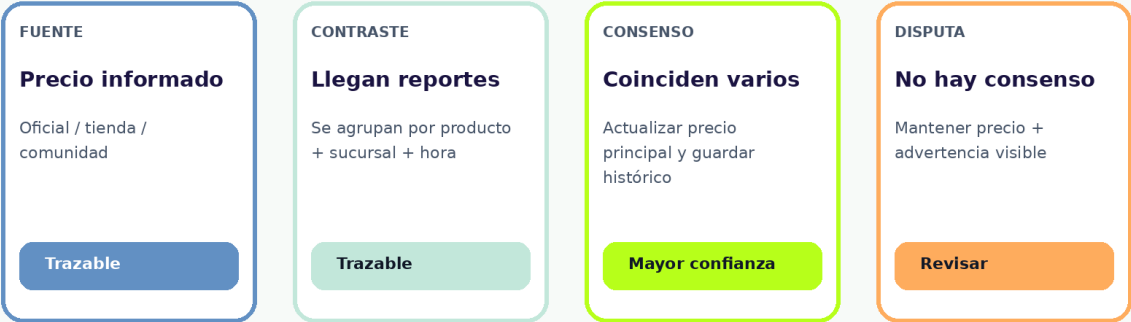
Momento	Texto / acción	Tipo
Registro	“Acepto los Términos y Condiciones.”	Obligatorio para crear cuenta
Registro	“Declaro haber leído la Política de Privacidad.”	Aviso/constancia, no reemplaza consentimientos específicos
Primera optimización	“Permitir ubicación mientras uso DePaso para calcular rutas y desvíos.”	Consentimiento/permiso específico
Alternativa	“Ingresar dirección manualmente.”	Debe existir sin castigo indebido
Marketing	“Quiero recibir novedades y promociones.”	Opcional, desmarcado por defecto
Reportar precio	“Declaro que este reporte es de buena fe y refleja lo observado.”	Regla de comunidad

Guardar evidencia de aceptación

Registrar versión de T&C/privacidad, fecha, user_id y mecanismo de consentimiento. Si cambian de forma material, pedir nueva aceptación cuando corresponda.

Sistema comunitario de precios: modelo de confianza

Sistema comunitario de precios



Principio legal/producto

Nunca presentar el precio como garantía. Mostrar sucursal, fuente, fecha/hora, estado de confianza y una advertencia breve de variación.

Estados recomendados

Estado	Cuándo	UI
Informado	Fuente oficial/tienda o reporte único confiable	Monto + fuente + actualización
Confirmado	Varios reportes independientes coinciden	“Confirmado por X reportes”
Discutido	Hay reportes alternativos sin consenso	Mantener monto + “otros reportan distinto”
En revisión	Anomalía, salto extremo o ataque	No usar para optimización o bajar confianza
Vencido	Superó umbral de antigüedad	“Puede estar desactualizado”

Regla de consenso propuesta

No recomiendo una regla fija del tipo “3 usuarios ganan”. Debe combinar cantidad, independencia, recencia, confianza del reportante y dispersión de valores. La cifra exacta se calibra con datos reales.

Ejemplo inicial de MVP

Actualizar automáticamente si existen ≥ 5 reportes independientes en 24 h, al menos 70% cae dentro de $\pm 1\%$ /tolerancia del mismo precio y la mediana ponderada supera un umbral de confianza. Si no, mantener “precio discutido”.

Pseudológica

1. Agrupar por product_id + branch_id + ventana temporal.
2. Descartar duplicados/sospechosos y reportes con baja confianza.
3. Calcular mediana ponderada y dispersión.
4. Si consenso $\geq$ umbral: promover precio comunitario.
5. Si hay conflicto: conservar precio anterior + mostrar alternativos.
6. Si hay evidencia fuerte (ticket/góndola) y fuente más reciente: elevar confianza.
7. Guardar audit log de cada cambio; nunca sobrescribir sin histórico.

Independencia

- Una cuenta no puede votar varias veces el mismo producto/sucursal en la misma ventana.
- No contar cuentas creadas en masa con igual dispositivo/IP como si fueran independientes.
- No publicar el trust score exacto para evitar gaming; sí permitir apelación/moderación.

Anti-fraude, moderación y derecho de corrección

Control	Objetivo
Rate limits	Evitar carga masiva y vandalismo
Reputación ponderada	Dar más peso a historial consistente sin crear élites permanentes
Geofence opcional	Confirmar que el reporte fue cerca del comercio sin guardar tracking
Evidencia	Ticket/góndola aumenta confianza; nunca obligatoria para uso normal
Detección de outliers	Enviar saltos imposibles a revisión
Auditoría	Conservar quién/qué cambió internamente, con acceso restringido
Apelación	Permitir al usuario objetar moderación de su aporte

La moderación debe ser neutral y explicable. Suspender usuarios por manipulación intencional, fraude, automatización abusiva, acoso o carga de contenido ilegal; no por discrepar de un precio si el reporte fue de buena fe.

Cómo mostrar precios sin convertirlos en una “garantía”

La Ley 24.240 exige información cierta, clara y detallada. Un disclaimer no debe contradecir una afirmación fuerte. Por eso es mejor diseñar lenguaje probabilístico y trazable que publicar “\$2.990 garantizado” y luego intentar excluir responsabilidad en letra chica.

Componente	Ejemplo recomendado
Monto	\$3.490
Sucursal	Carrefour Constitución
Fuente	Comercio / fuente oficial / comunidad
Recencia	Actualizado hace 2 h
Confianza	6 reportes coinciden
Disputa	“2 usuarios reportaron \$3.590”
Aviso	“Puede variar. Verificá el precio final en el comercio.”

Microcopy legal breve

Los precios y ahorros son estimaciones informativas y pueden variar por sucursal, stock, promociones, medios de pago o actualizaciones. Verificá el precio final en el comercio.

Frases a evitar

- “Precio garantizado”.
- “Siempre el más barato”.
- “100% verificado” si depende de terceros.
- “Ahorrás \$X sí o sí”.

Promociones, bancos y ahorro neto

Si el algoritmo incorpora promociones, sólo debe aplicarlas cuando se cumplen sus condiciones: medio de pago, banco, programa de fidelidad, día, tope y productos alcanzados. Mostrar ahorro bruto sin esas condiciones puede resultar engañoso.

Dato	Cómo manejarlo
Banco/tarjeta	Guardar sólo elegibilidad o preferencia; no número completo de tarjeta
Tope reintegro	Incluirlo en cálculo
Día de promo	Validar contra fecha del plan
Cuotas / condiciones	Mostrar resumen y link a fuente
Promoción dudosa	No aplicar automáticamente; mostrar como alternativa

Rutas, mapas y seguridad del usuario

DePaso puede usar un proveedor de mapas para cálculo de ruta y orden de paradas. Google Routes permite optimizar waypoints y advierte que la optimización puede tener facturación superior. El servicio debe dejar claro que la ruta es orientativa y que señalización, restricciones viales y condiciones reales prevalecen.

- No incentivar interacción con la app mientras se conduce.
- Mostrar “iniciá la navegación antes de manejar” y permitir abrir navegación externa.
- Para caminata, bici o moto, respetar warnings exigidos por el proveedor de mapas cuando correspondan.
- No prometer tiempos exactos; mostrar estimación y hora de cálculo.
- Si un comercio cierra o cambia acceso, recalcular.

Aviso de ruta

Las rutas y tiempos son estimativos. Respetá señales, normas de tránsito y condiciones del camino. No uses el teléfono mientras conducís.

Seguridad de información

La Ley 25.326 exige medidas técnicas y organizativas de seguridad; la Resolución AAIP 47/2018 contiene medidas recomendadas a lo largo del ciclo de datos. Para DePaso, la sensibilidad práctica está en domicilio, lugares guardados y geolocalización.

Control mínimo	Implementación sugerida
Cifrado tránsito	TLS en toda API
Cifrado reposo	Base/disco cifrado; secretos en secret manager
Autenticación	Hash fuerte de contraseñas o proveedor robusto; MFA para administradores
Autorización	RBAC: soporte no ve ubicaciones por defecto
Logs	No loguear coordenadas completas, tokens ni imágenes de tickets
Backups	Cifrados, con restauración probada
Vulnerabilidades	Dependabot/SCA + actualizaciones + pentest previo a escala
Acceso interno	Principio de mínimo privilegio; auditoría
Entornos	No copiar producción a desarrollo sin anonimización

Terceros y transferencias internacionales

Maps, hosting, analytics, email, notificaciones y crash reporting pueden recibir datos personales. La AAIP considera transferencia internacional los flujos hacia proveedores en otros países y exige contemplar las garantías aplicables.

Registro de encargados/proveedores

Proveedor	Datos	Finalidad	País / transferencia	Contrato/DPA
Maps	Puntos de ruta/ubicación	Ruteo	Completar	Revisar términos
Hosting	Cuenta, lugares, listas	Infraestructura	Completar	DPA + subprocessadores
Analytics	Eventos minimizados	Producto	Completar	Desactivar precisión innecesaria
Email/push	Email/token push	Notificaciones	Completar	DPA
Error tracking	Errores técnicos	Estabilidad	Completar	Scrubbing de PII

La lista debe completarse antes del lanzamiento con proveedores reales, países, mecanismos de transferencia y enlaces a sus políticas.

Derechos del titular y operación interna

El usuario debe poder conocer, acceder, rectificar, actualizar y suprimir sus datos. La AAIP informa plazos de 10 días corridos para responder acceso y 5 días hábiles para rectificación/actualización/supresión en los supuestos indicados.

1. Canal visible: privacidad@[dominio] y formulario dentro de Configuración.
2. Verificar identidad con método proporcional, sin pedir más datos de los necesarios.
3. Localizar datos en cuenta, lugares, listas, reportes, fotos/evidencia y logs relevantes.
4. Responder dentro de plazo y dejar constancia.
5. Propagar corrección/supresión a encargados cuando corresponda.
6. Mantener un registro de solicitudes y resultado.

UX recomendado

Configuración → Privacidad y datos → Descargar/solicitar datos · Corregir mis datos · Borrar lugares · Eliminar cuenta.

Retención, borrado y lugares temporales

La lógica debe ser “guardar lo mínimo durante el menor tiempo útil”. En geolocalización, AAIP destaca que los datos deben destruirse cuando dejan de ser necesarios para la finalidad.

Categoría	Política recomendada
Lugar temporal	Eliminar automáticamente al fin del día/plan salvo “Guardar”
GPS de cálculo	No persistir después del cálculo, salvo necesidad técnica muy breve
Lugar guardado	Hasta borrado por usuario o cierre de cuenta
Historial de optimizaciones	Desactivable; retención limitada
Foto evidencia	Borrar una vez resuelta/moderada y pasado plazo de disputa
Precio comunitario	Conservar histórico desidentificado/seudonimizado
Cuenta borrada	Eliminar o anonimizar según tabla de retención y obligaciones

Tickets, fotos y contenido generado por usuarios

Una foto de ticket puede incluir nombre, últimos dígitos de tarjeta, datos de fidelidad, horario y ubicación. DePaso debería advertirlo y, si técnicamente es viable, detectar/redactar información personal antes de almacenar o publicar.

- Las fotos de evidencia son privadas para validación; no crear una red social de tickets por defecto.
- Bloquear imágenes con rostros, datos bancarios completos, DNI o información sensible no necesaria.
- Licencia de contenido limitada: sólo la necesaria para operar/moderar/verificar el aporte.
- No apropiarse de derechos de usuario con una licencia perpetua, irrevocable y mundial más amplia de lo necesario.

Patrocinios, afiliados y conflictos de interés

Si DePaso monetiza con supermercados o publicidad, el ranking orgánico debe mantenerse independiente. La confianza de la app depende de que un comercio no pueda comprar el primer puesto.

Permitido	No recomendado
Card separada “Patrocinado”	Alterar Top 3 sin avisar
Comisión por click claramente revelada	Ocultar relación comercial
Oferta destacada fuera del score	Subir score por pago
Explicar criterios de ranking	Afirmar neutralidad si existe pay-to-rank

Edad y alcance del MVP

Para simplificar el tratamiento de datos y consentimientos en una primera versión, recomiendo que el MVP se dirija a mayores de 18 años. Si más adelante se admite a menores, debe revisarse específicamente el diseño de consentimiento, lenguaje, geolocalización y protección reforzada.

Texto MVP

Para crear una cuenta declararás tener 18 años o más.

Pantalla de aceptación recomendada

Al crear cuenta

- ☐ Acepto los Términos y Condiciones de DePaso. [obligatorio]
- Texto/link: “Conocé cómo tratamos tus datos en la Política de Privacidad.”
- ☐ Quiero recibir novedades y promociones. [opcional, desmarcado]

Al usar ubicación por primera vez

Usar tu ubicación

La usamos para calcular rutas, desvíos y comercios cercanos. No necesitamos seguirte todo el día. Podés revocar el permiso o ingresar lugares manualmente.

Botones: “Permitir mientras uso DePaso” · “Ingresar dirección manualmente” · “Ahora no”.

Antes de mostrar resultados

Aviso compacto y persistente: “Precios y ahorros estimados. Pueden variar; verificá el valor final en el comercio.”

Borrador completo — Términos y Condiciones

Plantilla lista para adaptar. Reemplazar todos los campos [ENTRE CORCHETES] y revisar profesionalmente antes de publicar.

1. Titular del servicio

DePaso es un servicio digital operado por [RAZÓN SOCIAL / NOMBRE DEL RESPONSABLE], CUIT [●], con domicilio en [●], correo de contacto [●] (en adelante, “DePaso”).

2. Aceptación

Al crear una cuenta o utilizar funciones que requieran registro, la persona usuaria acepta estos Términos. Las cláusulas deben estar disponibles antes de la aceptación, en idioma castellano y de manera clara. Si no está de acuerdo, puede utilizar las funciones que se ofrezcan sin cuenta o dejar de usar el servicio.

3. Objeto

DePaso brinda herramientas informativas para crear listas de compra, consultar información de precios, comparar alternativas, estimar ahorros y organizar recorridos hacia comercios. DePaso no es el vendedor de los productos listados, salvo que en el futuro se indique expresamente lo contrario para una operación específica.

4. Ámbito inicial

El servicio se encuentra inicialmente orientado a comercios y recorridos en Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. La cobertura puede ser parcial y variar con el tiempo.

5. Precios y disponibilidad

Los precios, promociones, stock, horarios y disponibilidad son información dinámica proveniente de comercios, fuentes públicas, sitios de terceros y/o aportes de la comunidad. Se muestran con finalidad informativa. DePaso realiza esfuerzos razonables de actualización y trazabilidad, pero el precio final, la disponibilidad y las condiciones efectivas son determinados por el comercio al momento de la compra.

6. Fuentes y nivel de confianza

Cuando sea posible, DePaso identifica la fuente, sucursal, fecha/hora de actualización y nivel de confianza. Un precio puede estar “informado”, “confirmado por la comunidad”, “discutido”, “en revisión” o “desactualizado”. Estos estados no constituyen certificaciones absolutas.

7. Ahorro y planes recomendados

Los importes de “ahorro”, costo de traslado, tiempo y desvío son estimaciones calculadas a partir de los datos disponibles y las preferencias declaradas. No constituyen garantía de ahorro efectivo. El usuario conserva la decisión final sobre dónde, cuándo y qué comprar.

8. Promociones y medios de pago

Las promociones pueden depender de fechas, tarjetas, bancos, programas de fidelidad, topes, productos elegibles u otras condiciones externas. El usuario debe verificar las condiciones del emisor/comercio. DePaso sólo las incorporará al cálculo cuando cuente con información suficiente y, cuando corresponda, con la elegibilidad declarada por el usuario.

9. Rutas y navegación

Las rutas, tiempos y distancias son estimativos y pueden provenir de proveedores de mapas de terceros. La señalización, normas de tránsito, restricciones viales, condiciones del camino y órdenes de autoridad prevalecen. La persona usuaria no debe manipular el dispositivo mientras conduce.

10. Cuenta

La persona usuaria es responsable de mantener la confidencialidad de sus credenciales y de la actividad realizada desde su cuenta. Debe informar accesos no autorizados a [EMAIL SOPORTE]. DePaso puede ofrecer mecanismos de recuperación y seguridad adicionales.

11. Edad

La versión inicial del servicio está dirigida a personas de 18 años o más. Al crear una cuenta, la persona declara cumplir este requisito.

12. Aportes comunitarios

Los usuarios pueden reportar precios, disponibilidad u otra información. Quien reporta declara actuar de buena fe y que el aporte refleja razonablemente lo observado. Está prohibido manipular deliberadamente precios, coordinar falsos reportes, automatizar cargas abusivas, suplantar personas, acosar o publicar contenido ilegal.

13. Moderación y corrección

DePaso puede ponderar, revisar, ocultar, rechazar o corregir aportes cuando detecte inconsistencias, abuso o falta de confiabilidad. Los cambios de precio se registrarán con trazabilidad interna. Cuando no exista consenso suficiente, DePaso puede mantener el precio anterior y mostrar que existen reportes diferentes.

14. Evidencia y contenido

Si el usuario aporta fotos de góndolas o tickets, declara contar con derecho para hacerlo y se compromete a evitar datos personales innecesarios de terceros. DePaso podrá procesar y almacenar la evidencia únicamente para operar, verificar y moderar el servicio, conforme a la Política de Privacidad.

15. Conductas prohibidas

Queda prohibido vulnerar la seguridad del servicio; extraer datos de forma masiva en contravención a medidas técnicas o condiciones aplicables; usar bots para manipular votaciones; intentar acceder a cuentas o datos ajenos; cargar malware; o utilizar DePaso con fines ilícitos.

16. Suspensión

Ante incumplimientos graves o reiterados, DePaso puede limitar funciones, suspender o cerrar una cuenta, procurando adoptar medidas proporcionales. Cuando sea razonable, se informará el motivo y un canal de revisión.

17. Terceros

DePaso puede integrar servicios de mapas, hosting, autenticación, analítica, mensajería u otros proveedores. El uso de funciones de terceros puede estar sujeto además a sus propias condiciones y políticas.

18. Propiedad intelectual

El software, diseño, bases de datos propias, signos distintivos y contenidos creados por DePaso pertenecen a sus respectivos titulares. Estos Términos no transfieren derechos de propiedad intelectual al usuario.

19. Publicidad y patrocinios

Si se incorporan contenidos patrocinados, serán identificados de manera clara. DePaso procurará que la existencia de una relación comercial no altere de forma encubierta el ranking orgánico de conveniencia.

20. Privacidad

El tratamiento de datos personales se explica en la Política de Privacidad de DePaso, que informa finalidades, datos tratados, destinatarios, transferencias, seguridad y mecanismos para ejercer derechos.

21. Modificaciones

DePaso puede actualizar estos Términos para reflejar cambios del servicio o regulatorios. Las modificaciones materiales se informarán con antelación razonable y, cuando corresponda, se solicitará una nueva aceptación.

22. Baja

El usuario puede dejar de usar el servicio y solicitar eliminación de su cuenta desde [RUTA EN APP] o [EMAIL]. La eliminación de datos personales se realizará conforme a la Política de Privacidad y obligaciones aplicables.

23. Responsabilidad y derechos inderogables

Nada en estos Términos pretende excluir derechos que la legislación argentina reconoce al consumidor ni limitar responsabilidad en casos en que la ley no permita hacerlo. Las estimaciones y limitaciones informativas deben interpretarse junto con el deber de DePaso de actuar de buena fe y brindar información clara.

24. Contacto y reclamos

Consultas, reclamos o reportes: [EMAIL], [DOMICILIO], [OTRO CANAL]. Para cuestiones de datos personales, utilizar [EMAIL PRIVACIDAD].

25. Ley aplicable

Estos Términos se rigen por las leyes de la República Argentina. La jurisdicción aplicable se determinará respetando las normas de defensa del consumidor y demás reglas imperativas vigentes.

Borrador completo — Política de Privacidad

Plantilla operativa. Completar responsable, proveedores, domicilios, países, plazos reales y canales antes de publicar.

1. Responsable

El responsable del tratamiento es [RAZÓN SOCIAL / NOMBRE], CUIT [●], domicilio [●], correo [PRIVACIDAD@DOMINIO].

2. Alcance

Esta Política describe cómo DePaso recolecta, utiliza, almacena, comparte y elimina datos personales de usuarios de la aplicación y sitio web.

3. Datos que podemos tratar

Podemos tratar datos de cuenta (email, nombre o alias), lugares que el usuario decida guardar, ubicación usada para calcular rutas, listas de compra, preferencias de productos/comercios, reportes comunitarios, evidencia aportada, datos técnicos de seguridad y preferencias de comunicación. No necesitamos DNI ni datos completos de tarjetas para la función principal y no deberían solicitarse salvo una nueva finalidad claramente informada.

4. Geolocalización

La ubicación se usa para calcular comercios cercanos, rutas y desvíos. El MVP está diseñado para funcionar con ubicación “mientras se usa la app” o direcciones ingresadas manualmente, sin seguimiento continuo por defecto. El usuario puede revocar el permiso desde el sistema operativo y borrar lugares guardados desde la app.

5. Lugares temporales

Los lugares marcados como “sólo hoy” se utilizan para la optimización solicitada y se eliminan automáticamente conforme a la política de retención, salvo que el usuario elija guardarlos.

6. Finalidades

Usamos los datos para: prestar el servicio; guardar preferencias solicitadas; calcular planes y rutas; mostrar precios relevantes; recibir/moderar reportes; prevenir fraude/abuso; mantener seguridad; responder soporte y derechos; y, sólo con autorización cuando corresponda, enviar comunicaciones promocionales.

7. Base y consentimiento

Cuando la ley exige consentimiento, DePaso lo solicita de forma libre, expresa e informada. El permiso de ubicación puede revocarse. Ciertas operaciones pueden basarse en la relación contractual cuando los datos resultan necesarios para prestar la función solicitada, sin perjuicio de otras bases previstas por la normativa.

8. Datos comunitarios

Los reportes de precio pueden asociarse internamente a una cuenta para prevenir fraude y calcular confianza, pero no es necesario publicar la identidad del reportante. DePaso puede conservar estadísticas o históricos desidentificados.

9. Evidencia visual

Las fotos de tickets/góndolas se usan para verificar aportes. Se solicita evitar información personal innecesaria. DePaso podrá aplicar técnicas de redacción y eliminar evidencia una vez cumplida su finalidad conforme a los plazos definidos.

10. Destinatarios y encargados

Podemos compartir datos estrictamente necesarios con proveedores de hosting, mapas/ruteo, autenticación, analítica, mensajería, soporte y seguridad. Antes del lanzamiento se publicará o mantendrá un inventario actualizado de categorías de destinatarios y proveedores relevantes.

11. Transferencias internacionales

Algunos proveedores pueden tratar información fuera de Argentina. DePaso evaluará los mecanismos y garantías exigidos por la normativa argentina y documentará las transferencias aplicables.

12. Seguridad

Adoptamos medidas técnicas y organizativas proporcionales al riesgo, incluyendo controles de acceso, cifrado de comunicaciones, gestión de secretos, copias de respaldo, monitoreo, gestión de vulnerabilidades y procedimientos frente a incidentes.

13. Retención

Conservamos los datos sólo durante el tiempo necesario para las finalidades informadas y obligaciones aplicables. La tabla detallada de retención de [URL/RUTA] indica plazos por categoría. Los datos temporales de ubicación se minimizan y los lugares “sólo hoy” se eliminan automáticamente salvo decisión del usuario.

14. Derechos

La persona titular puede solicitar información/acceso, rectificación, actualización o supresión de sus datos mediante [EMAIL/FORMULARIO]. DePaso implementará procedimientos para responder dentro de los plazos legales aplicables. También puede revocar consentimientos hacia el futuro cuando corresponda.

15. Eliminación de cuenta

La cuenta puede eliminarse desde [RUTA] o solicitándolo a [EMAIL]. Determinados registros podrán mantenerse únicamente cuando exista una obligación legal, necesidad de seguridad/defensa de derechos o cuando hayan sido anonimizados de manera que ya no identifiquen al usuario.

16. Marketing

Las comunicaciones promocionales son opcionales. El usuario puede darse de baja en cualquier momento. No condicionamos el uso principal de DePaso a aceptar marketing.

17. Cambios

Si modificamos esta Política de forma material, informaremos la nueva versión y fecha de vigencia de manera visible. Si una nueva finalidad requiere consentimiento, lo solicitaremos antes de usar los datos para esa finalidad.

18. Autoridad de control

La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) es la autoridad de aplicación de la Ley 25.326. Los usuarios pueden acudir a los canales oficiales de la AAIP cuando consideren afectados sus derechos.

19. Contacto

Privacidad y datos personales: [EMAIL PRIVACIDAD]. Responsable: [NOMBRE/RAZÓN SOCIAL]. Domicilio: [DOMICILIO].

Borrador — Normas de la comunidad de precios

1. Reportá el precio que realmente viste y seleccioná la sucursal correcta.
2. Indicá si el precio requiere promoción, tarjeta, club o cantidad mínima.
3. No votes para favorecer o perjudicar a un comercio.
4. No uses múltiples cuentas, bots ni grupos coordinados para imponer un precio.
5. Si adjuntás foto, evitá datos personales de terceros y datos completos de pago.
6. Los reportes pueden ser ponderados, ocultos o enviados a revisión si son anómalos.
7. Que tu reporte sea distinto al de otros no es una infracción: el problema es la manipulación deliberada.
8. DePaso puede mostrar varios precios cuando no existe consenso suficiente.
9. La comunidad ayuda a mejorar la información; el comercio conserva el precio final aplicable al momento de la compra.

Copy para el botón “Reportar precio”

¿Viste otro precio?

Contanos cuánto figura en esta sucursal. Tu aporte puede ayudar a corregir la información. No publiques datos personales de otras personas.

Incidentes y respuesta operacional

Fase	Acciones
Detectar	Alertas, logs, reporte interno/externo
Contener	Revocar credenciales, aislar servicio, bloquear abuso
Evaluar	Qué datos, cuántos usuarios, sensibilidad, riesgo
Corregir	Parche, restauración, claves nuevas, hardening
Documentar	Línea de tiempo, decisiones, evidencia
Comunicar	Evaluar obligaciones regulatorias/contractuales y comunicación a afectados
Aprender	Postmortem y actualización de controles

La Resolución AAIP 47/2018 recomienda procesos específicos para incidentes de seguridad. El plan debe asignar responsables y un canal de escalamiento antes del lanzamiento.

Checklist pre-lanzamiento

- ☐ Clearance de “DePaso”: búsqueda idéntica + fonética + análisis de clases/descripciones.
- ☐ Definir razón social/titular, CUIT, domicilio legal y correos de soporte/privacidad.
- ☐ Completar Términos y Política con datos reales y revisión legal.
- ☐ Definir y documentar consentimiento de ubicación + revocación + alternativa manual.
- ☐ Realizar evaluación de impacto de privacidad para geolocalización.
- ☐ Evaluar/realizar inscripción de responsable y bases ante Registro Nacional, según alcance aplicable.
- ☐ Inventario de datos y tabla de retención implementada técnicamente.
- ☐ Inventario de proveedores, DPA, subprocesadores y transferencias internacionales.
- ☐ Proceso de acceso/rectificación/supresión probado con tickets de soporte.
- ☐ Seguridad: RBAC, cifrado, logs sin PII, backups, vulnerabilidades, plan de incidentes.
- ☐ Precio: fuente, sucursal, timestamp, confianza y aviso visible en todas las pantallas.
- ☐ Motor comunitario con histórico, anti-Sybil y moderación.
- ☐ Sin “garantizado”, “siempre más barato” ni pay-to-rank oculto.
- ☐ Warnings de ruta y no interacción mientras conduce.
- ☐ Flujo de borrar cuenta y lugares visible y funcional.

Fuentes jurídicas y técnicas

Ley 24.240 — Defensa del Consumidor, texto actualizado — <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24240-638/actualizacion>

Código Civil y Comercial — Ley 26.994, texto actualizado — <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26994-235975/actualizacion>

AAIP — Protección de datos personales — <https://www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales>

AAIP — Derechos de los titulares — <https://www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales/derechos>

AAIP — Obligaciones de responsables — <https://www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales/responsables/obligaciones>

AAIP — Trámites Registro Nacional de Bases de Datos Personales — <https://www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales/tramites>

AAIP — Protección de datos y geolocalización — <https://www.argentina.gob.ar/node/195420>

AAIP — Resolución 47/2018, seguridad — <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-47-2018-312662/texto>

AAIP — patrones engañosos y políticas de privacidad — <https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-aaip-comparte-los-resultados-del-estudio-global-sobre-disenos-de-sitios-web-y>

AAIP — proyecto de actualización de Ley de Datos Personales — <https://www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales/proyecto-ley-datos-personales>

Google Maps Routes — Optimize waypoint order — <https://developers.google.com/maps/documentation/routes/opt-way>

Google Maps Routes — Usage and billing — <https://developers.google.com/maps/documentation/routes/usage-and-billing>

INPI — búsqueda de marca — <https://www.argentina.gob.ar/inpi/marcas/averigua-si-tu-marca-esta-registrada>

INPI — clasificación de marcas — <https://www.argentina.gob.ar/inpi/marcas/clasificacion-de-marcas>

WIPO/Niza — Clase 9, 2026 — <https://nclpub.wipo.int/enfr/pdf-download.pdf?classNumber=9&dateInForce=20260101&lang=en&viewMode=flat>

WIPO/Niza — Clase 35, 2026 — <https://nclpub.wipo.int/enfr/pdf-download.pdf?classNumber=35&dateInForce=20260101&lang=en&viewMode=flat>

WIPO/Niza — Clase 39, 2026 — <https://nclpub.wipo.int/enfr/pdf-download.pdf?classNumber=39&dateInForce=20260101&lang=en&viewMode=flat>

WIPO/Niza — Clase 42, 2026 — <https://nclpub.wipo.int/esen/pdf-download.pdf?classNumber=42&dateInForce=20260101&lang=en&viewMode=flat>

Consulta de fuentes: 10/09/2026. Antes del lanzamiento, volver a verificar normativa, guías AAIP, condiciones de proveedores y estado del proyecto de reforma de datos personales.